

Phần 1

Đạo đức - Phong tục tập quán - Pháp luật



3. Mối quan hệ giữa đạo đức, phong tục tập quán và pháp luật

Đạo đức và thuần phong mỹ thuật tác động đến việc hình thành các quy định trong hệ thống pháp luật

Pháp luật dựa trên một cơ sở đạo đức nhất định để ghi nhận, củng cố, bảo vệ các quy định của nhà nước

Pháp luật phát huy những mỹ tục và loại bỏ những phong tục tập quán trái với thuần phong mỹ tục

Đạo đức - Phong tục tập quán - Pháp luật

3 hệ thống quy tắc mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.



- Đạo đức
- Phong tục, tập quán
- Pháp luật

1. Sự tương đồng

Đạo đức, phong tục tập quán và pháp luật đều là những hệ thống quy tắc mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.



Đạo đức - Phong tục tập quán - Pháp luật

2. Sự khác biệt

Cơ sở so sánh	Phong tục tập quán	Đạo đức	Pháp luật
1. Khái niệm	Thói quen, tục lệ, từ lâu đời (mỹ tục – hủ tục)	Chuẩn mực đạo đức của xã hội	Quy tắc ứng xử do nhà nước ban hành
2. Cách thức tồn tại	- Truyền miệng qua ca dao, tục ngữ,...		Văn bản pháp luật
3. Tính hệ thống	Không		Có
4. Đối tượng	Ý chí của cộng đồng		Ý chí của nhà nước
5. Phương thức điều chỉnh hành vi	Con người phải tuân theo thói quen, tục lệ, nề nếp có từ lâu đời.	- Tự giác - Nếu không thực hiện sẽ bị dư luận xã hội, lương tâm	- Bắt buộc - Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định
6. Tính bền vững	Khó thay đổi	Thay đổi cùng với sự phát triển của xã hội	